Résumé Séance 3

Cours « Droit de l'entreprise »

Le régime juridique d'une Société pluripersonnelle à responsabilité limitée (S.A.R.L)

شركة متعددة الأشخاص ذات المسؤولية المحدودة

• **La forme juridique**	C'est une Société à responsabilité limitée. C'**est la forme** de société la plus courante et la plus simple à créer et à gérer, ce qui explique sa popularité.
• **Le capital social**	Le capital social est librement fixé dans les statuts (عقد الشركة) sans aucun plancher minimal. Il est divisé en parts sociales.
• **Nombre des associés**	• Le nombre des associés d'une S.A.R.L ne peut être inferieur à 2 ni supérieur à cinquante (entre 2 et 50 associés). • Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle devra dans ***un délai d'un an*** être transformée en société par action (exemple : en une Société Anonyme SA) à moins que le nombre des associés ne soit ramené à cinquante ou moins dans le délai sus-indiqué. A défaut, tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire de la société.
• **Les apports** **المساهمة في رأسمال الشركة**	Chaque associé fait un apport مساهمة (en numéraire نقدية somme d'argent/ en nature عينية des biens meubles ou

	immeubles/ en industrie عملا savoir faire, compétence, expérience, …) qu'il met à disposition de la SARL. La réunion des apports *(en numéraire et en nature uniquement)* constitue le capital de la société à l'exclusion de l'apport en industrie ((المساهمة عملا qui ne serait comptabilisé dans le capital social mais il *donne à son titulaire le droit à un certain nombre de parts sociales et à une part du bénéfice.* Les apports en nature doivent être évalués dans les statuts par un commissaire aux apports (مراقب حصص عينية). Le commissaire aux apports doit être désigné **à l'unanimité des associés** (بإجماع الشركاء), ou à défaut par ordonnance sur requête (بواسطة إذن على عريضة) rendue par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société. Toutefois, et en vertu de l'article 100 C.S.C, ce recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire dès lors que la ***valeur unitaire de l'apport en nature ne dépasse pas 3000 dinars :*** Dans ce cas, les futurs associés doivent ***décider à la majorité des voix*** de ne pas recourir à un commissaire aux apports. Cependant, en cas de surévaluation des apports en nature, les associés engagent leur responsabilité civile et pénale vis-à-vis des tiers (les créanciers).
• **Répartition du bénéfice**	La part du bénéfice attribuée aux associés n'est pas obligatoirement proportionnelle aux apports de chacun, les statuts pouvant fixer des

	répartitions différentes.
• **La responsabilité des associés dans la S.A.R.L**	La responsabilité des associés du passif social est limitée au montant de leurs apports. • Ils ne sont responsables des dettes de la société qu'à concurrence de leur mise. لا يتحمل الشركاء إلا مسؤولية محدودة عن الخسائر اللاحقة برأسمال الشركة، كل شريك مسؤول في حدود مساهمته.
• **Régime des parts sociales**	• Les parts sociales sont cessibles. Elles ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables contrairement aux actions dans les sociétés par actions. (الحصص الإجتماعية قابلة وغيرقابلة للتداول عكس الأسهم للاحالة في شركات الأسهم) L'associé qui souhaite quitter la société, doit présenter un projet de cession de ses parts sociales à la société et à chacun des associés (priorité d'achat reconnue en faveur des associés et de la société). Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société ***qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.*** 1- Si la société n'a pas fait connaître sa décision **dans le délai de trois mois à compter de la date de la présentation du projet de cession,** le consentement de la société est réputé acquis. (le silence dans ce

	cas vaut acceptation). 2- Si la société manifeste son refus d'approuver la cession, les associés sont tenus d'acquérir ou de faire acquérir les parts **dans un délai de trois mois à compter de la date du refus**. En cas de désaccord sur le prix de cession, sa détermination sera faite par un expert comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires. 3-La société peut également, dans le même délai et avec le consentement express du cédant, racheter les parts. ➢ Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues au présent article n'est intervenue, l'associé pourra réaliser la cession initialement prévue.
• **Gérance d'une S.A.R.L (التسيير)**	• La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. • Le ou les gérants peuvent être désignés dans les statuts ou par un acte postérieur, et ce, parmi les associés ou parmi des tiers.
• **La rémunération des gérants**	- Si **le gérant est un salarié non associé,** sa rémunération est sous forme d'un salaire déductible du bénéfice de la société. - La rémunération du **gérant associé** n'est pas déductible du bénéfice de la société. Elle est ajoutée à sa part de bénéfice

• **La dissolution de la S.A.R.L (انحلال الشركة)**	Outre les causes de dissolution communes à toutes les sociétés prévues à l'article 21 C.S.C, les sociétés à responsabilité limitée sont soumises aux causes de dissolution suivantes : • Si la société venait à comprendre plus de cinquante associés, et elle n'avait pas régularisé sa situation dans le délai imparti (***un délai d'un an).*** **<u>Remarque :</u>** La société à responsabilité limitée ne peut pas être dissoute par le décès d'un associé ou la perte de sa capacité ou sa faillite et toute stipulation contraire des statuts est réputée non écrite. لاتنحل الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدانه للأهلية أو تفليسه و أي تنصيص مخالف لذلك في العقد لا عمل عليه.

Le régime juridique d'une Société Unipersonnelle à responsabilité limitée (S.U.A.R.L)

شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة

• **La forme juridique**	C'est une société à responsabilité limitée. C'est une société commerciale par sa forme, quel que soit son objet. (شركة تجارية من حيث الشكل مهما كان موضوعها).
• **Le capital social**	Aucun capital social minimal n'est exigé, il est librement défini par l'associé unique. Ce dernier a donc toute latitude pour démarrer l'entreprise avec un capital correspondant à ses besoins et à sa taille.
• **Nombre des associés**	La SUARL est une SARL avec ***un seul associé.*** La SUARL est destiné aux entrepreneurs qui souhaitent lancer leur projet seuls. **Remarque importante concernant le nouveau régime :** ❖ **Nouveau régime aprés l'entrée en vigueur de la loi du 03/06/2019** Depuis l'entrée en vigueur de la loi tunisienne n° 2019-47 du 03 juin 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement, la société unipersonnelle à responsabilité limitée peut avoir pour associé unique : -soit une personne physique - **ou une personne morale (une nouvelle disposition).** - Une personne physique ne peut être

	associé unique que d'une seule société unipersonnelle à responsabilité limitée alors qu'une personne morale peut constituer plusieurs sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée.
• **La responsabilité de l'associé unique dans la S.U.A.R.L**	La responsabilité de l'associé unique du passif social est limitée à ses apports (مسؤوليته عن الخسائر محدودة في حدود مساهمته En principe, les créanciers de l'entreprise ne peuvent pas se payer sur les biens de l'associé.
• **Régime des parts sociales**	Selon l'article 155 du code des sociétés commerciales, si l'associé unique cède la totalité de ses parts sociales, le cessionnaire المحال إليه sera subrogé aux droits et obligations du cédant المحال إليه يحل محل المحيل في الحقوق و الواجبات et ce, à partir de la publication de la cession. Dans ce cas, la société continue avec le nouvel associé unique. • si l'associé unique ne cède pas la totalité de ses parts sociales mais juste une part de ses parts. Dans ce cas, la société doit muter en une société pluripersonnelle à responsabilité limitée (S.A.R.L)
• **Gérance d'une S.U.A.R.L (التسيير)**	❖ **Anicien régime :** Avant l'entrée en vigueur de la loi tunisienne n° 2019-47 du 03 juin 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement, l'associé unique au sein de la SUARL est lui-même le gérant : ***il ne peut déléguer la gestion sociale à un mandataire.***

	❖ **Nouveau régime :** Cependant, après l'entrée en vigueur de la loi tunisienne n° 2019-47 du 03 juin 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement ***L'associé unique peut désormais déléguer la gestion sociale mais il ne peut la déléguer qu'à un seul mandataire*****.** منذ دخول قانون 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار في تونس، أصبح بإمكان الشريك الوحيد تفويض تسيير شركته ألى وكيل وحيد و هو ما أمر كان ممنوعا سابقا.
• **La rémunération des gérants**	Le gérant mandataire est rémunéré sous forme d'un salaire déductible du bénéfice de la société.
• **La dissolution de la S.U.A.R.L (انحلال الشركة)**	La société est dissoute par le décès, l'incapacité ou la faillite de l'associé unique mais pas de son mandataire s'il a délégué la gérance à celui-ci. Toutefois, si l'associé unique décédé **laisse un seul héritier** celui-ci pourra continuer la société au lieu et place de son « de « »cujus الوارث الوحيد يحل محل مورثة و الشركة تواصل نشاطها معه. **En cas de pluralité d'héritiers et à défaut d'accord pour** la céder à l'un d'entre eux, ceux ci peuvent **continuer la société sous forme de « société pluripersonnelle à responsabilité limitée** » après avoir accompli les formalités légales (modification des statuts et leur publication sans oublier l'inscription modificative à l'RNE).